

1500322-72.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... 343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo a substância entorpecente. Já decidiu o STF que "a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. 11012).

Aponto, por fim, que o acusado foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500322-72.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500322-72.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2035425/2022 - DEL.POL.BIRITIBA MIRIM, 22876078 - DEL.POL.BIRITIBA MIRIM, 164/22/301 - DEL.POL.BIRITIBA MIRIM, 2035425 - DEL.POL.BIRITIBA MIRIM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS VIEIRA DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

MATHEUS VIEIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33 e artigo 40, III, ambos da Lei 11343/06, pois, no dia 07 de fevereiro de 2022, por volta de 22h15, na Rua Vânia Stefen Santos, Jardim dos Eucaliptos, cidade de Biritiba-Mirim, nesta comarca de Mogi das Cruzes, nas imediações de entidade social e beneficente, tinha em depósito, para fins de tráfico: a) 72 porções de crack, com peso líquido de 7,06g, b) 30 invólucros plásticos contendo cocaína em pó, com peso líquido de 12,3g, c) 36 porções de Tetraidrocanabinol - THC (maconha), com peso líquido de 184,4g, e d) 06 invólucros plásticos contendo Tetraidrocanabinol - THC (maconha), com peso líquido de 0,64g, sem autorização legal. Denúncia recebida às fls.80/81.

O acusado foi citado e ofertou resposta à acusação às fls.149/150.

Aditamento à denúncia à fl.182, recebido à fl.184.

Mantido o recebimento da denúncia, prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária.

Produziu-se prova oral, com a oitiva de duas testemunhas, sendo o réu ao final interrogado.

Ao final, manifestaram-se as partes oralmente, por meio de sistema audiovisual, na forma do artigo 403, do Código de Processo Penal.

É o relatório. Fundamento e decido.

Procede o pedido contido na denúncia.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência de fls.06/08, auto de exibição e apreensão de fls.09/10, laudo periciais de fls.177/179, laudo de exame definitiva de fls.192/194, bem como pela prova oral colhida.

A autoria é certa e recai sobre o ora acusado.

Os policiais militares Marcelo dos Santos Silva e Gabriel Julião Silva narraram que adentramos para verificar o local, ponto de trafico. Declararam que ao entrar no terreno a principio não visualizaram ninguém, porém quando estavam indo embora, visualizamos o acusado, agachado, levantando a cabeça para ver se já tínhamos ido embora. Informaram que diante da atitude suspeita, abordaram o réu, sendo que ao seu lado havia uma sacola com as drogas em seu interior, e tinha dinheiro. O acusado disse que era de outra cidade, e que está há uma semana na cidade para levantar um dinheiro com a venda de entorpecentes.

Em juízo, o réu confessou os fatos. Disse que veio de outra cidade para realizar o trafico. Estava há uma semana vendendo.

Como se vê, a confissão do acusado vem corroborada com os depoimentos dos policiais militares.

Ressalta-se que não há motivos para se colocar em dúvida os depoimentos dos policiais, que se demonstraram firmes e categóricos. Ademais, o acusado foi surpreendido em um local conhecido como ponto de venda de drogas.

Neste sentido: "Em se tratando do delito de tráfico de entorpecentes, os depoimentos de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do agente revestem-se de valor probatório, se seguros e harmônicos, mormente se a defesa nada de concreto trouxe aos autos para maculá-los, nessa circunstância não se pode desacreditá-los, até porque seria verdadeiro contrassenso o Estado conferir-lhes poder para atuar em seu nome e, depois, negar validade aos atos por eles realizados" (JTJ, 293/538).

Também não há que se falar em ausência de provas, visto que, para a configuração do crime previsto no art. 33 da Lei nº11. 343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo a substância entorpecente. Já decidiu o STF que "a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. 11012).

Aponto, por fim, que o acusado foi surpreendido com: a) 72 porções de crack, variação da cocaína, com peso líquido de 7,06g, b) 30 invólucros plásticos contendo cocaína em pó, com peso líquido de 12,3g, c) 36 porções de Tetrahydrocannabinol - THC (maconha), com peso líquido de 184,4g, e d) 06 invólucros plásticos contendo Tetrahydrocannabinol - THC (maconha), com peso líquido de 0,64g, quantidade mais do que suficiente para a realização da mercancia.

Deixo de reconhecer a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, diante da distância entre o local em que o acusado foi preso e os locais de proteção, mais de 150 m (fls.176/179).

Quanto à causa de diminuição de pena, prevista no §4º, do artigo 33, da lei 11343/06, de acordo com os Colendos Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, são requisitos, cumulativos, para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. (...) III - Para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos

legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, hipótese não caracterizada no caso em concreto, ante a comprovação da reincidência (precedentes). (...) Habeas Corpus não conhecido. (STJ, HC 287.687/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 29/04/2015) (...) 4. A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar pelo menos um dos critérios, que são autônomos, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. (...). 5. Ordem denegada. (STJ, HC 127221, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015)

No caso em tela, o acusado é primário (fl.36) e não há nada nos autos que comprove que integra organização criminosa, ou mesmo que se dedique à atividades criminosas. Conclui-se com segurança, ante o conjunto probatório, a responsabilidade do acusado quanto ao crime a ele imputado.

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase, em atenção às circunstâncias do caso em tela e ao que dispõe o artigo 42, da Lei Antidrogas e o artigo 59, do Código Penal, o acusado, primário, foi preso com elevada quantidade e variedade de entorpecentes, devendo a pena base ser aumentada em 1/6, perfazendo 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Na segunda fase, retorno ao mínimo legal, ante a confissão do acusado, totalizando 05 anos e 500 dias-multa.

Na terceira fase do cálculo, o benefício da redução de pena trazido pela Lei nº 11.343/06 deve ser concedido ao acusado. Isso porque, o § 4º, do artigo 33, de referida Lei, dispõe que as reprimendas referentes aos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo poderão sofrer redução de 1/6 a 2/3, caso seja o agente primário, conforme se infere de sua Folha de Antecedentes de fls.36/37, depreendendo-se que não se trata de traficante habitual, e tendo em conta que não restou minimamente comprovada qualquer ligação do acusado com organizações criminosas.

Desta forma, diminuo a reprimenda em 1/2 (metade), perfazendo, assim, sanção de 02 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 250 dias-multa. Destaque-se que, em relação à referida causa de diminuição, o próprio Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal admitem a consideração da quantidade e da qualidade de droga apreendida para balizar o patamar de diminuição a ser aplicado. Nesse sentido:

"PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão de direito versada nestes autos diz respeito à não-aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo. 2. O fato de o paciente possuir bons antecedentes e boa conduta social, apesar de permitir a incidência da causa especial de diminuição de pena, não obriga sua aplicação em seu grau máximo, mormente quando, na espécie, o réu possui personalidade voltada ao mundo do crime. 3. Foi grande a quantidade de droga apreendida, o que reforça a impossibilidade de se reduzir a pena em 2/3 (dois terços). 4. Habeas corpus denegado"(STF -HC nº 100755/AC -Min. Rel. Ellen Gracie -2ª Turma -j. 20.04.10).

E (...). São requisitos para que o condenado faça jus à causa de redução da pena prevista no parágrafo 4.º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Reconhecidas tais circunstâncias, é imperiosa a aplicação da minorante. 4. O art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base quanto na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da nova Lei de Drogas. 5. Na hipótese, a redução da pena no patamar máximo (2/3) se justifica na pequena quantidade de droga apreendida

(0,08g de crack), assim, o percentual de redução da pena atende à proporcionalidade necessária e suficiente para reprovação do crime "(STJ -HC nº 157763/MG -Min. Rel. Laurita Vaz -5ª Turma -DJe 29/11/2010).

Ante a inexistência de provas acerca da condição econômica do acusado, o valor unitário de cada dia-multa, deve ser estabelecido no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo da conduta.

O regime inicial será o fechado, conforme artigo 33 do Código Penal, aliado às peculiaridades do caso concreto, eis que grande quantidade e variedade das drogas apreendidas.

Trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar, até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, tem origem próximo ou remoto no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou.

Nesse sentido: O regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena de 5 anos de reclusão, em razão da aferição negativa de circunstância judicial, que justificou o aumento da pena-base, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. STJ, HC 444200/RJ, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 14/08/2018, DJe 23/08/2018.

Entendo insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Neste sentido:

"O óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei n. 8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal" (STF, HC 101.919/MG, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio). "Não se mostra socialmente recomendável a conversão da pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos, tendo em vista as peculiaridades do caso, que justificaram, aliás, a aplicação do redutor em patamar intermediário, em razão da variedade e quantidade da droga apreendida"(STJ, HC 206015/RJ).

Logo, ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu MATHEUS VIEIRA DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, dando-o como incurso no art. 33, "caput", §4º, da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena privativa de liberdade de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 250 dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal, à mingua de maiores informações acerca da capacidade econômica do réu.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, pois remanescem os requisitos autorizadores da segregação cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública.

Trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade. Desestrutura famílias e incentiva a diversos outros tipos de crimes gravíssimos que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas. Sabidamente o tráfico sustenta várias organizações criminosas que se armam cada vez mais e melhor para a prática de inúmeros delitos. Como se não bastasse, transformou-se em crônico problema de saúde pública.

Ademais, em razão de estar respondendo ao processo preso, tem-se entendido que seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que a condenou.

Desse modo, em atenção ao determinado no art. 316, parágrafo único, do CPP, já com a nova redação, dou por revisada a prisão cautelar do acusado que deve ser mantida pelas razões acima expostas. Retire-se os autos da fila de acompanhamento "Prisão Preventiva Decretada".

Em função do tráfico de drogas se tratar de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita da fixação para a reparação civil do ofendido (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal).

Ainda, impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais melhores condições de proceder à detração prevista.

Autorizo a incineração das drogas apreendidas nos moldes do artigo 524 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, se o caso.

Declaro a perda do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas, nos termos da Lei 11.343/06 (fls.09/10).

Autorizo a destruição do bem de valor inexpressivo apreendido - sacola (fls.09/10).

Após o trânsito em julgado:

(i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;

(ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;

(iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;

(iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa);

(v) arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Custas na forma da lei.

Sentença publicada em audiência. Saem as partes intimadas.

Mogi das Cruzes, 06 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA